



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 193 DEL 11/05/2026	OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INTRAPRESO DALLA SIG.RA A.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO. PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 341 DEL 13/05/2026	
L'anno duemilaventisei , il giorno treddici , del mese di maggio nel proprio Ufficio.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto sindacale n. 14/2026 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto l'atto di citazione notificato al Comune di Avella dall'Avv. Orazio De Angelis, per conto della Sig.ra A.A., in data 26.03.2026 acquisito al protocollo n. 3549 di pari data, innanzi il Tribunale Civile di Avellino, per la data di udienza del 29.09.2026;

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente comunale, autorizzando la costituzione nell'instaurando giudizio civile innanzi il Tribunale Ordinario di Avellino, con incarico a Professionista di fiducia, individuato nell'Avv. Giovanna Ponte, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Piazza Municipio n. 3 in Avella (Prov. AV) – pec: giovanna.ponte@avvocatiavellinopec.it, quale Professionista di fiducia dell'Ente comunale e specializzata per la materia di cui trattasi;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra Avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

Affidare l'incarico legale di assistenza e patrocinio legale all'Avv. Giovanna Ponte, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Piazza Municipio n. 3 in Avella (Prov. AV), quale Professionista di fiducia dell'Ente comunale, finalizzato alla costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione notificato al Comune di Avella dall'Avv. Orazio De Angelis, per conto della Sig.ra A.A., in data 26.03.2026 acquisito al protocollo n. 3549 di pari data, innanzi il Tribunale Civile di Avellino, per la data di udienza del 29.09.2026;

Quantificare i compensi dovuti per l'attività professionale in complessivi €. 1.300,00, oneri come per legge già compresi, con imputazione valere sul capitolo 124 per € 1.000,00, e sul capitolo 124.2 per € 300,00 del bilancio pluriennale armonizzato 2026/2028, esercizio 2026;

Dare atto che i rapporti con il professionista, ai fini della prestazione del patrocinio legale, saranno regolati come da convenzione allegata che contestualmente si approva in relazione a quanto previsto dall'art. 2233 del Codice civile;

Dare atto che la procedura di affidamento è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);

Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;

La presente determinazione:

-È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

-È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale determinazioni;

-È pubblicata all'albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;

-È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

➤ A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 11/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INTRAPRESO DALLA SIG.RA A.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER LITI E TRANSAZIONI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.11	124.2		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
386	€ 300,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PONTE GIOVANNA 24-06-1975 - Progressivo Fornitore: 2336 Codice Fiscale: PNTGNN75H64A508Z P.Iva: 02633540642

Impegno

Descrizione Impegno: INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INTRAPRESO DALLA SIG.RA A.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO. PROVVEDIMENTI. CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER SERVIZI LEGALI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	01.02	124	6 - Patrocinio legale	2026	63

N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub- impegno	Importo sub- impegno	N. SottoSub- impegno	Importo Sottosub- impegno
392	€ 1.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PONTE GIOVANNA - **Progressivo Fornitore:** 2336
Codice Fiscale: PNTGNN75H64A508Z **P.Iva:** 02633540642

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 572, e vi rimarrà fino al 28/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 341 del 13/05/2026;

Oggetto: INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INTRAPRESO DALLA SIG.RA A.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella